

訴因に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 検察官は、第1回の公判期日の前であっても、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因の追加、撤回又は変更を裁判所に請求することができる。

イ. 起訴状における訴因の記載は、裁判所が行う審判対象の範囲を画定するとともに、被告人の防御の対象を明確にする機能を有するものであり、起訴状における罰条の記載も、訴因をより一層特定させて被告人の防御に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであるから、訴因により公訴事実が十分に明確にされ、被告人の防御に実質的な不利益が生じない場合であっても、裁判所が起訴状に記載されていない罰条を適用するためには、罰条変更の手続を経なければならない。

ウ. 傷害致死の罪について、「被告人は、平成22年5月9日午後9時ころ、H市I区所在のJホテル7号室において、Vに対し、その頭部等に手段不明の暴行を加え、頭蓋冠、頭蓋底骨折等の傷害を負わせ、よって、そのころ、同所において、頭蓋冠、頭蓋底骨折に基づく外傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。」という訴因とすることは、暴行態様、傷害の内容及び死因の表示が概括的なものとどまるから、検察官において、当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものであっても、訴因の特定に欠ける。

エ. 検察官において、共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が1人で自動二輪車を窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合、裁判所が、証拠上、他に実行行為を行っていない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たとしても、被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされたと認めるときは、訴因どおりの犯罪事実を認定することができる。

オ. 裁判所は、訴因の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

ア 正しい

312 条 1 項。裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。そして、訴因変更などの請求をする時期に制限はなく、第 1 回公判期日前を含む公判期日外にも、これを行うことができる」とされている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

最決昭 53.2.16 (百選 A17 事件)。判例は、起訴状に記載されていない罰条を適用する場合について、罰条変更の要否が問題となった事案において、「裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条であってもこれを適用することができるものというべきである」としている。その理由として、判例は、「起訴状における罰条の記載は、……裁判所による法令の適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきである」ということを挙げている。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

最決平 14.7.18 (重判平 14 刑訴 4 事件)。公訴事実、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれを行しなければならない (256 条 3 項)。判例は、「頭部等に手段不明の暴行を加え、頭蓋冠、頭蓋底骨折等の傷害を負わせ、よって、……外傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。」という傷害致死の訴因 (第 1 次予備的訴因) が特定に十分か否かが問題となった事案において、「第 1 次予備的訴因は、暴行態様、傷害の内容、死因等の表示が概括的なものであるにとどまるが、検察官において、当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものと認められるから、訴因の特定に欠けるところはないというべきである」としている。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

最決平 21.7.21 (重判平 21 刑訴 6 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく、被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において、被告人 1 人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは……、裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されると解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、他に共謀共同正犯者が存在するとしてもその犯罪の成否は左右されないということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

312 条 7 項。裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はイとウであり、したがって、正解は肢 3 となる。